

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 통 보

제 목 [7] 사택 관리비 운영 및 규정 제정 절차 준수 미흡

관 련 부 서 ○○ <팀

조 치 부 서 ○○ <팀

내 용

### 1. 업무 개요

○○ <팀은 사택 관리 담당 부서로서 ㄴ의 주거 안정을 도모하기 위하여 사택을 운영하고 있으며, 「사택 관리 및 운영지침」의 신규 제정 및 같은 지침에 근거하여 ㄴ 사택 관리비 등을 회사 예산으로 집행하고 있다.

### 2. 관계 규정 및 판단기준

「이사회 규정」에 따르면, 회사의 내부 규칙 및 규정의 제정 및 변경의 경우 이사의회의 특별 결의가 필요한 것으로 되어 있으며, 「상법」에 따르면, 이사 등이 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 하기 위하여 미리 이사회에서 해당 거래에 관한 중요 사실을 밝히고 이사의회의 승인을 받도록 하고 있다.

또한 「ㄴ 복무규정」에 따르면, ㄴ은 법령, 정관 및 회사 규정을 준수하며 성실히 업무를 처리하여야 하며, 같은 규정에 따르면 ㄴ이 법령, 정관 및 관련 사규를 위반하거나 직무를 태만하여 회사에 손해가 발생한 경우 그 손해를 배상할 책임이 있다고 되어 있다.

그리고 「법인세법」에 따르면, 해당 법인의 업무와 직접 관련이 없다고 인정

되는 자산으로서 대통령령으로 정하는 자산을 취득·관리함으로써 생기는 비용 등 대통령령으로 정하는 금액은 손금불산입 하도록 되어 있다.

따라서 출자회사가 ㄴ에게 사택을 제공할 경우, 적정한 비용 지원 등은 이사회 의 적법한 의결을 거친 근거 규정에 의하여야 하며, 관련 근거가 제정되지 않은 상태에서 집행하는 것은 적정하다고 보기 어렵다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 이사회 의결 절차를 무시한 내부지침의 무단 제정 및 운용

○○ <팀>은 20##. #. #. ㄴ 사택의 관리비와 가스비 등을 회사가 전액 지원하는 내용을 포함한 「사택 관리 및 운영지침」을 제정하였는데, ○○의 「정관」 및 「이사회 규정」에 따르면 임직원의 처우나 보수 등 회사 경영의 중요 사항에 관한 규칙의 제·개정에는 이사회 의 특별 결의 사항임에도, <팀>은 해당 지침을 이사회에 상정하지 않은 채 임원 전결만으로 확정하였다.

그로 인해 규정의 제정에 대한 절차적 정당성을 상실하여 효력이 없는 내부 지침이 임의로 운용되는 결과를 초래하였다.

#### 나. 효력 없는 지침에 근거한 예산의 집행

○○는 이사회 결의 없이 제정된 「사택 관리 및 운영지침」에 의거하여 20##년 #월부터 #월까지 ㄴ 사택의 관리비 및 가스비(합계 #원)를 회사 예산으로 집행하였다.

회사의 사택 관리비는 실제 거주하는 개인이 부담해야 할 보편적 생활비용이며, 정당한 절차를 거치지 않은 채 제정된 지침에 근거하여 관리비 등이 집행되었고, 해당 비용은 업무와 직접적인 관련성이 인정되기 어려운 측면이

있음에도 이를 회사 예산으로 집행한 것은 「법인세법」상 부당행위계산 부인 대상에 해당하여 법인의 조세 부담을 가중시킬 우려가 있다.

**관련부서 의견**      <팀에서는 향후 필요한 후속조치 이행 및 재발 방지에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

**조치할 사항**      ○○ 사장은

- ① 이사회 의결을 거치지 않고 제정·운용 중인 「사택 관리 및 운영지침」에 대하여 관련 규정에 따른 적정한 절차를 거쳐 재검토 및 정비하시고,(통보 1)
- ② 부당 지원된 ㄴ의 사택 관리비 및 가스비에 대하여 손실보전 방안을 마련하시고,(통보 2)
- ③ 향후 회사 내부 규칙 및 지침을 제·개정할 때에는 반드시 「이사회 규정」 및 「상법」이 정한 절차에 따라 이사회 의결을 거치는 등 내부통제 절차를 강화하고 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보 3)